

한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률 일부개정법률안

(윤종균의원 대표발의)

의안 번호	17527
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 윤종균 · 서영석 · 김남희
전용기 · 박용갑 · 한창민
백혜련 · 윤건영 · 김병주
김영진 · 남인순 · 노종면
천준호 의원(13인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 한옥 시공 주체에 대한 구체적인 규정이 부재하여 비전문업체의 무분별한 진입과 부실시공 및 하자 발생 등 품질 저하 문제가 우려되는 상황임.

또한, 현행법은 한옥 설계 및 시공 전문인력 양성 지원을 하도록 되어 있으나 전문인력의 수요와 공급이 이뤄지는 산업 조성에는 미비해 한옥 산업의 체계적인 육성이 어려운 실정임.

이에 한옥건축업을 규정하고 한옥건축업 등록절차와 준수사항 등을 마련해 한옥 건축산업의 체계적 관리와 전문성 강화, 기준 표준화를 촉진해 한옥의 대중화 및 산업화를 위한 기반을 공고히 함으로써 한옥 건축문화 진흥에 기여하고자 함(안 제2조제4항 신설 등).

한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률 일부개정법률안

한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. “한옥건축업등”이란 한옥 또는 한옥건축양식의 건축물을 설계 또는 건축하는 업(業)을 말한다.

제28조의2부터 제28조의5까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

제28조의2(한옥건축업등의 등록 등) ① 한옥건축업등을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 기술능력, 자본금(개인인 경우에는 자산평가액을 말한다) 및 시설 등의 등록 요건을 갖추어 주된 영업소의 소재지를 관할하는 시·도지사에게 등록하여야 한다.

- ② 한옥건축업등의 구체적인 종류 및 업무범위 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

- ③ 제1항에 따라 등록한 자(이하 “한옥건축업자등”이라 한다)는 등록 사항 중 대통령령으로 정하는 중요사항이 변경된 경우에는 변경된 날부터 30일 이내에 제1항에 따라 등록한 시·도지사에게 변경신고를 하여야 한다.

- ④ 시·도지사는 제3항에 따른 변경신고를 받은 날부터 10일 이내에 변경신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

⑤ 시·도지사가 제4항에서 정한 기간 내에 변경신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 변경신고를 수리한 것으로 본다.

⑥ 한옥건축업자등이 폐업한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 신고하여야 한다. 이 경우 시·도지사는 폐업 신고를 받으면 그 등록을 말소하여야 한다.

제28조의3(한옥건축업등 등록의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(법인인 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 임원으로 있는 경우를 포함한다)는 제28조의2제1항에 따른 한옥건축업자등으로 등록할 수 없다.

1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자
3. 이 법을 위반하여 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
4. 이 법을 위반하여 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 자
5. 제28조의5에 따라 등록이 말소(제28조의3제1호 및 제2호에 해당하여 말소된 경우는 제외한다)된 후 2년이 지나지 아니한 자

제28조의4(한옥건축업자들의 준수사항) 한옥건축업자들은 「건축법」, 「건설기술 진흥법」 등 건축 관련 법령을 준수하여 한옥 및 한옥건축양식 건축물을 설계 및 건축하여야 한다. 다만, 제26조에 따라 한옥으로 건축하는 건축물에 대한 기준을 따로 정한 경우에는 해당 기준에 따라 건축물을 설계 및 건축하여야 한다.

제28조의5(한옥건축업들의 등록말소 등) ① 국토교통부장관은 등록사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 등록을 말소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 등록을 말소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우
2. 제28조의2제1항에 따라 대통령령으로 정한 등록기준에 미달하게 된 경우. 다만, 일시적으로 등록기준에 미달하는 등 대통령령으로 정하는 경우는 예외로 한다.
3. 고의 또는 과실로 한옥 및 한옥건축양식의 건축물을 잘못 건축하여 공중(公衆)에게 위해(危害)를 끼치거나 건축물의 소유자 등에게 재산상 손해를 입힌 경우
4. 제28조의3제1호부터 제4호까지 중 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 이에 해당하는 사람이 있는 경우 6개월 이내에 그 임원을 다른 사람으로 임명한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 등록말소 및 영업정지 처분에 관한 기준은 대통령

령으로 정한다.

제8장에 제40조의2를 다음과 같이 신설한다.

제40조의2(벌칙) 제28조의2에 따른 등록을 하지 아니하거나, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 하고 한옥건축업등을 한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

제42조제1항에 제3호 및 제4호를 각각 다음과 같이 신설한다.

3. 제28조의2제3항을 위반하여 변경신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자
4. 제28조의2제6항을 위반하여 폐업신고를 하지 아니한 자

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(한옥 및 한옥양식건축의 설계 및 시공에 관한 적용례) 제28조의2부터 제28조의5까지의 개정규정은 이 법 시행 이후 「건축법」에 따라 건축허가를 신청(건축허가를 신청하기 위하여 같은 법 제4조에 따른 건축위원회에 심의를 신청한 경우를 포함한다)하거나 건축신고를 하는 한옥 또는 한옥건축양식의 건축물부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 3. (생 략) <u><신 설></u> <u><신 설></u>	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. “ <u>한옥건축업등</u> ”이란 한옥 또는 <u>한옥건축양식의 건축물을 설계 또는 건축하는 업(業)을 말한다.</u> <u>제28조의2(한옥건축업등의 등록 등) ① 한옥건축업등을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 기술능력, 자본금(개인인 경우에는 자산평가액을 말한다) 및 시설 등의 등록 요건을 갖추어 주된 영업소의 소재지를 관할하는 시·도지사에게 등록하여야 한다.</u> <u>② 한옥건축업등의 구체적인 종류 및 업무범위 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.</u> <u>③ 제1항에 따라 등록한 자(이하 “한옥건축업자등”이라 한다)는 등록 사항 중 대통령령으로 정하는 중요사항이 변경된 경</u>

우에는 변경된 날부터 30일 이
내에 제1항에 따라 등록한 시
·도지사에게 변경신고를 하여
야 한다.

④ 시·도지사는 제3항에 따른
변경신고를 받은 날부터 10일
이내에 변경신고수리 여부를
신고인에게 통지하여야 한다.

⑤ 시·도지사가 제4항에서 정
한 기간 내에 변경신고수리 여
부 또는 민원 처리 관련 법령
에 따른 처리기간의 연장을 신
고인에게 통지하지 아니하면
그 기간(민원 처리 관련 법령
에 따라 처리기간이 연장 또는
재연장된 경우에는 해당 처리
기간을 말한다)이 끝난 날의
다음 날에 변경신고를 수리한
것으로 본다.

⑥ 한옥건축업자등이 폐업한
경우에는 대통령령으로 정하는
바에 따라 시·도지사에게 신
고하여야 한다. 이 경우 시·도
지사는 폐업신고를 받으면 그
등록을 말소하여야 한다.

<신 설>

제28조의3(한옥건축업등 등록의

결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(법인인 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 임원으로 있는 경우를 포함한다)는 제28조의2제1항에 따른 한옥건축업자등으로 등록할 수 없다.

1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인

2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자

3. 이 법을 위반하여 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자

4. 이 법을 위반하여 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 자

5. 제28조의5에 따라 등록이 말소(제28조의3제1호 및 제2호에 해당하여 말소된 경우는 제외한다)된 후 2년이 지나지 아니한 자

제28조의4(한옥건축업자등의 준

<신 설>

<신 설>

수사항) 한옥건축업자들은 「건축법」, 「건설기술 진흥법」 등 건축 관련 법령을 준수하여 한옥 및 한옥건축양식 건축물을 설계 및 건축하여야 한다. 다만, 제26조에 따라 한옥으로 건축하는 건축물에 대한 기준을 따로 정한 경우에는 해당 기준에 따라 건축물을 설계 및 건축하여야 한다.

제28조의5(한옥건축업등의 등록 말소 등) ① 국토교통부장관은 등록사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 등록을 말소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 등록을 말소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우
2. 제28조의2제1항에 따라 대통령령으로 정한 등록기준에 미달하게 된 경우. 다만, 일시적으로 등록기준에 미달하는 등 대통령령으로 정하는 경우는

<신 설> 제42조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게	<u>예외로 한다.</u> 3. <u>고의 또는 과실로 한옥 및 한옥건축양식의 건축물을 잘못 건축하여 공중(公衆)에게 위해(危害)를 끼치거나 건축물의 소유자 등에게 재산상 손해를 입힌 경우</u> 4. <u>제28조의3제1호부터 제4호까지 중 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 이에 해당하는 사람이 있는 경우 6개월 이내에 그 임원을 다른 사람으로 임명한 경우에는 그러하지 아니하다.</u> ② <u>제1항에 따른 등록말소 및 영업정지 처분에 관한 기준은 대통령령으로 정한다.</u> <u>제40조의2(벌칙) 제28조의2에 따른 등록을 하지 아니하거나, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 하고 한옥건축업등을 한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.</u> 제42조(과태료) ① ----- -----
---	---

는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. · 2. (생략) <u><신설></u> <u><신설></u> ② (생략)	----- -----. 1. · 2. (현행과 같음) 3. <u>제28조의2제3항을 위반하여</u> <u>변경신고를 하지 아니하거나</u> <u>거짓으로 신고한 자</u> 4. <u>제28조의2제6항을 위반하여</u> <u>폐업신고를 하지 아니한 자</u> ② (현행과 같음)
---	--